Annexe B : Descriptif du service FMCloud Services

1. Contenu de l'offre

L'offre FMCloud Services est composée de plusieurs services décrits dans le tableau ci-après :

Service	Contenu
Infrastructure et Exploitation	Fourniture de l'Infrastructure et de l'hébergement du Progiciel FuturMaster tel que décrit dans le paragraphe « Infrastructure et Exploitation ».
Mise à niveau de Version du Progiciel	Montée de version de FuturMaster, tel que décrit dans le paragraphe « Mise à niveau de Version du Progiciel »
Support Technique Progiciel	Accès au Support Technique Progiciel, tel que décrit dans le paragraphe « Support Technique Progiciel ».
Progiciel FuturMaster	Fourniture des accès aux modules du Progiciels FuturMaster tels que décrit dans le paragraphe « Modules du Progiciel ».

2. Infrastructure et hebergement

Data-Centers

Les data-centers dans lesquels les données du client seront hébergées sont les suivants :

Digital Realty situé à Saint-Denis (93) :

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION DIGITAL REALTY
Adresse	93200 Saint Denis
Surface disponible	600 m²
Certifications	ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 27001 – ISO 50001
Connectivité	Redondances multi-opérateurs Tier 1 Tier 2 : Orange GT Group – SFR – Colt – Completel – Global Crossing – Interoute – Verizon – Viatel – Level 3 – Sipartech – Telcite
Alimentation électrique	Redondance N + N et liaisons privatives directes EDF Puissance électrique totale de 34,5 MW en 2N
Sécurité	Surveillance 24/7 et contrôle d'accès par badges Système anti intrusion et agents de sécurité

Global Switch situé à Clichy (92)

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION GLOBAL SWITCH
Adresse	92110 Clichy
Surface disponible	500 m²
Certifications	ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 27001
Connectivité	Redondances multi-opérateurs Tier 1 et Tier 2 : Orange GT Group – SFR – Colt – Completel – Global Crossing – Interoute – Verizon – Viatel – Level 3 – Sipartech – Telcite
Alimentation électrique	Puissance électrique totale de 24 MW
Sécurité	Surveillance 24/7 et contrôle d'accès par badges

Sécurité

FuturMaster assure la protection physique et logicielle de l'ensemble de la plateforme d'exploitation, des traitements et des transmissions effectuées sur la plateforme d'exploitation.

Certification

Les data-centers sont certifiés ISO 27001, ISO 9001 et ISO 14001

L'hébergement est certifié ISO 27001, ISO 9001 et Hébergement de données de Santé

Engagements

FuturMaster garantit, sur une base mensuelle mois calendaire, un niveau de service de 99,9% sur la disponibilité de l'Infrastructure.

Ce niveau de service est mesuré à travers la formule suivante :

(TOM-TIS) x 100 / TOM

TIS (Temps d'Indisponibilité mensuel du service) : désigne la somme des périodes mensuelles pendant lesquelles le Service est inaccessible au Client hors Périodes de Maintenance Planifiée

TOM (Temps d'Ouverture mensuel du Service) : désigne la période pendant laquelle FuturMaster s'engage à fournir le service au client, à savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 hors Périodes de Maintenance Planifiée

Sur la base de ce niveau de service, les pénalités encourues par FuturMaster sont définies dans le tableau ci-après :

TAUX DE DISPONIBILITE INFRASTRUCTURE	PENALITES SUR LE LOYER DE SERVICE
99,9% > TD > 99,8%	1% du loyer
99,98 > TD > 99,6%	5% du loyer
99,6% > TD > 99,4%	10% du loyer
99,4% > TD > 99%	20% du loyer
99% > TD	20% du loyer

Les pénalités ne pourront dépasser annuellement, un montant de 3 loyers mensuels.

Si pendant plus de six mois consécutifs le taux de service constaté est inférieur à 99% et après notification par lettre recommandée et accusé de réception, alors FuturMaster sera considéré en manquement grave par rapport aux engagements de Service.

Les pénalités seront mises en œuvre sur demande écrite du Client dans un délai de 20 (vingt) jours ouvrés à compter de la fin de l'incident donnant lieu à la demande de pénalités.

Par ailleurs dans le cadre du présent contrat FuturMaster définit les deux temps suivants :

- **Garantie de Temps d'Intervention (GTI) :**

Délai à compter de la remontée d'un incident sur les outils de supervision ou d'une notification effectuée par le client auprès du support et du début d'intervention.

- **Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) :**

Délai de rétablissement du service, à compter du début d'intervention (cf. GTI) jusqu'à la fin de l'incident

PRIORITE	ENGAGEMENT EN HEURES OUVREES (HO)		ENGAGEMENT EN HEURES NON OUVREES (HNO)	
	GTI	GTR	GTI	GTR
1	15 min	4 h	30 min	4 h
2	15 min	4 h	1 h	8 h
3	30 min	8 h	N/A	N/A

Les niveaux de priorité sont définis par la criticité de l'anomalie rencontrée :

DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

NIVEAU DE PRIORITE	LIBELLE	DEFINITION
1	Anomalie bloquante	Anomalie provoquant l'arrêt complet du service ou provoquant une indisponibilité du service pour l'ensemble des utilisateurs.
2	Anomalie majeure	Anomalie ayant un impact significatif sur l'activité du client ou rendant des fonctionnalités importantes indisponibles et dégradation significative des temps d'accès.
3	Anomalie mineure	Anomalie rendant certaines fonctionnalités mineures du système indisponibles.

3. MISE A NIVEAU DE VERSION DU PROGICIEL

Dans le cadre de la fourniture des Services du présent contrat, FuturMaster procèdera dès sa disponibilité, et après toutes les vérifications nécessaires et accord du Client, à la mise en place de la plus récente version disponible du Progiciel FuturMaster.

Le client sera informé 3 (trois) mois avant la fourniture de la nouvelle version du calendrier d'exécution de la mise à niveau et de la disponibilité nécessaire du Client. Le Client s'oblige au minimum tous les dix-huit (18) mois à utiliser la dernière version du Progiciel.

Le Service « FuturMasterSupply Planning » utilise à la date de signature du présent Contrat une version du Progiciel nécessitant un projet de montée de version pour passer dans les versions supérieures. FuturMaster accompagnera le Client dans ce projet de montée de version du Progiciel et cela sans coût supplémentaire pour le Client.

.

4. SUPPORT TECHNIQUE PROGICIEL

Définitions

« **Anomalie** » : toute erreur de conception, ou de réalisation, ou de programmation du Progiciel qui empêche l'utilisation normale de tout ou partie du Progiciel ou provoque un résultat ou une action incorrecte alors que le Progiciel est utilisé conformément aux instructions.

« **Anomalie bloquante** » : Anomalie rendant impossible pour les utilisateurs l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités indispensables du Progiciel.

« **Anomalie majeure** » : une Anomalie provoquant des limitations ou restrictions dans l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions essentielles d'un ou plusieurs dossiers du Progiciel.

« **Anomalie mineure** » : une Anomalie sans impact significatif sur l'utilisation du Progiciel et/ou des Adaptations.

Objet

Le présent Descriptif du Support Technique Progiciel a pour objet de déterminer les conditions suivant lesquelles FuturMaster assurera au bénéfice du Client les prestations de support correctif Progiciel inclus dans le Service, ci-après décrites.

Support

Le périmètre de la maintenance corrective

Au titre du support correctif, FuturMaster prend en charge la correction des Anomalies de toute nature du Progiciel.,

Le Client s'engage à communiquer à FuturMaster une description de l'Anomalie suffisamment détaillée pour lui permettre de le reproduire dans ses propres environnements

Les modalités d'application de la maintenance corrective

Pour chaque Anomalie, le Client adressera à FuturMaster, par courrier électronique un descriptif de l'Anomalie rencontrée. Après classification de l'Anomalie ainsi décrite par le Client, FuturMaster s'engage à en assurer la correction à distance.

Pour les Anomalies bloquantes, FuturMaster proposera, si cela est possible et nécessaire, une solution de contournement provisoire dans l'attente de la correction définitive.

Le Client pourra obtenir des informations sur l'évolution du traitement de sa demande dans le cadre de la Procédure de correction des Anomalies. A ce titre, FuturMaster s'engage à fournir le statut du traitement de l'Anomalie, les prochaines étapes planifiées et le nom de la personne en charge du suivi du traitement de l'Anomalie dans son organisation ainsi qu'un rappel des actions et informations attendues de la part du Client.

Le travail de recherche effectuée par FuturMaster et son intervention donne lieu à une facturation supplémentaire, au tarif en vigueur, si l'Anomalie résulte des situations suivantes :

- non-respect des obligations du Client énoncées à la présente Annexe ;

Exclusion du périmètre du support correctif :

La prestation de maintenance corrective ne comprend pas :

- les modifications et corrections touchant le Paramétrage et les Développements Spécifiques non réalisés par FuturMaster;
- les interventions sur des logiciels autres que le Progiciel et notamment le Système d'Exploitation;
- tout dépannage ou intervention sur l'Infrastructure
- plus généralement, tout incident qui ne s'avèrent pas relever d'une Anomalie du Progiciel ;
- toute intervention sur site.

Les délais d'intervention du Support Progiciel

Le service de Support Progiciel de FuturMaster est accessible tous les jours ouvrables du Lundi au Vendredi, exception faite des jours fériés, de 9h à 18h. FuturMaster se réserve le droit de modifier ses horaires et préviendra le Client de ses nouvelles plages horaires, par tout moyen à sa convenance.

Dans le cadre de la prestation de support correctif, FuturMaster s'engage à intervenir dans un délai de :

4 heures ouvrées en cas d'Anomalie bloquante.

8 heures ouvrées en cas d'Anomalie majeure ou mineure ;

Dans le cadre de la prestation de support correctif, FuturMaster s'engage à corriger ou proposer une solution de contournement dans un délai de :

48 heures ouvrées en cas d'Anomalie majeure ou mineure ;

24 heures ouvrées en cas d'Anomalie bloquante.

DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

En cas de dépassement des délais susmentionnés, FuturMaster devra verser au Client des pénalités de retard d'intervention (ci-après désigné : Pénalités de retard d'intervention) calculées comme suit :

P = R * J / 250

R correspondant au montant de la dernière Redevance de Service annuelle payée à FuturMaster ;

J correspondant au nombre de jours de retard ouvrés à compter de la réception de la mise en demeure adressée par le Client.

Les Parties conviennent que le montant des Pénalités de retard d'intervention ne pourra être supérieur à 5 % du montant annuel de loyer du Service pour la période annuelle en cours.

Obligations du Client

Le bon accomplissement des prestations de Support par FuturMaster nécessite de la part du Client l'observation des obligations suivantes :

- la connaissance de l'utilisation du Service par la pratique des stages de formation proposés au Client à l'installation du système ;
- le respect des règles d'utilisation du Service, en particulier celles relatives à la bonne fin d'exécution des programmes ;
- la coopération du Client aux opérations de maintenance ;
- consigner dans un registre toutes les anomalies intervenues dans le fonctionnement du Progiciel.

Le Client désignera parmi son personnel deux interlocuteurs responsables (« Interlocuteurs du Client ») de la relation permanente avec FuturMaster.

5. DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITES PROGICIEL DU SERVICES

FuturMaster est un système d'aide à la décision pour le pilotage de la Supply Chain dans le domaine de la prévision, de la planification et de l'optimisation.

FuturMaster Demand Planning

FuturMaster Demand Planning offre des fonctionnalités riches de calcul de la prévision :

- modèles de prévisions appropriés pour chaque chronologie : jour, semaine, mois
- base de données multidimensionnelle
- gestion de la promotion : évaluation des impacts, calcul des effets de cannibalisation, gestion des displays et des lots.
- Simulation : objectif commercial, augmentation de tarif, référencement, gain de part de marché, effet météo.
- Calendrier et jours fériés
- gestion de cycle de vie de produit : lancement et arrêt programmé.
- process top-down, bottom-up, middle out
- processus collaboratifs
- des budgets et plans
- suivie de la qualité de prévision et des indicateurs de performance

FuturMaster Trade Promotion Management & Optimization

FuturMaster Trade Promotion Management & Optimization permet de piloter l'ensemble des activités promotionnelles. Un worklfow permet l'organisation de la collecte de l'information auprès des différents acteurs concernés. De puissants moteurs de calcul permettent de simuler des opérations avant leur réalisation (coûts, marges, impacts…) ; la prise de décision est facilitée, les engagements entre le commerce et la Supply suivis, l'analyse de la performance des actions menées rendue systématique.

- Planifier les promotions par client, produit, période, statut, etc.
- Calculer automatiquement des volumes promotionnels par enseigne, par point de livraison
- Calculer automatiquement des profils de livraison par client
- Estimer les effets (cannibalisation, post-promotion)
- Gérer des quotas en prenant en compte les réalisés et les carnets de commandes
- Mener des analyses pre- et post-promotion

FuturMaster Supply Planning

FuturMaster Supply Planning permet de planifier l'ensemble des étapes du circuit de distribution du point livré à l'usine en optimisant l'ensemble des étapes du réseau logistique.

- Prendre en compte les règles de politique de stocks multi-échelons
- Gérer les règles dynamiques de dimensionnement des stocks, en tenant compte des contraintes de durée de vie et de commercialisation des produits
- Gérer les problématiques de flux poussés pour anticiper l'impact des pénuries
- Construire des plans et des schémas d'approvisionnement alternatifs d'une manière simple et ergonomique
- Piloter les indicateurs clés de performance
- Gérer au plus fin des calendriers du réseau de distribution : fermeture pour passation de commande, expédition, transport et réception

FuturMaster Supply Planning permet de planifier sous contraintes et à capacité finie l'ensemble de l'outil industriel (usines, ateliers, sous-traitants) et élaborer le Plan Directeur de Production (PDP).

- Définir un plan de fabrication optimum et exécutable prenant en compte l'ensemble des contraintes industrielles – stocks de semi-finis, stocks de composants, disponibilité et capacités des ressources critiques, gammes & nomenclatures alternatives
- Faire des simulations simples
- Piloter les indicateurs clés de performance

FuturMaster Supply Planning permet de piloter l'ensemble du processus d'achats des produits sourcés (composants, matières premières) et garantir leur disponibilité.

- Mener une politique d'achats en Juste à Temps
- Gérer des contraintes de minimum de commande, de minimum de livraison et de minimum de fabrication chez le sous-traitant
- Gérer le processus de GPA et de CPFR
- Gérer le multi-fournisseurs

FuturMaster Supply Planning permet de soutenir le Plan Industriel et Commercial (PIC) : confronter et réconcilier les besoins commerciaux et les capacités industrielles.

- Anticiper des périodes de forte activité commerciale
- Identifier des problématiques
- Mieux utiliser les outils de production pour proposer des promotions

DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

- Visualiser les Plans Industriels & Commerciaux (PIC) dans des environnements multi-sites, multi-pays, multi-intervenants
- Faire des simulations

Le Progiciel inclus les fonctionnalités qualifiées « Standards » de l'Annexe E du présent Contrat

DS LU DS YZ